K.S. Perera, Gale

NO 14 (9)

ගණිකා නිවාස ආඥා පණත යටතේ
සෝදිසි කිරීම සහ
අත්අඩංගුවට ගැනීම

නව නීති ඇසුරින්

ගණිකා නිවාස ආඥා පනත යටතේ යෝදිසි කිරීම යන අත් අඩංගුවට ගැනීම
- නව නීති ඇසුරෙන් -

ගණිකා නිවාස ආඥා පනතට අනුකූල නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් ප්‍රජා සම්භාරයේ සදාචාරත්මක පැවැත්ම සහ ප්‍රද්ගලයන් අපචාර ක්‍රියාවන් වලු යෙදීම වැළැක්වීමත් ඔස්සේ සම්පත්තා සම්භාරයක් හොඳ තැනීමක් සිදුවේ. මෙම ආඥා පනත යටතේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ බලය පැවරී ඇත්තේ පොලිස් නිලධාරීන් වේතය.

මෙම පනත 1889 අංක 05 දරණ ගණිකා නිවාස ආඥා පනත යනුවෙන් හැඳින්වේ. 1943 අංක 42 දරණ පනතින්ද සංශෝධනය කර ඇති අතර, මෙය ශ්‍රී ලංකා නීති ප්‍රඥප්ති සංග්‍රහයේ III වෙනි වෙළුමේ 43 වෙනි අධිකාරය වූ ගණිකා නිවාස ආඥා පනත යනුවෙන් ද හැඳින්වේ.

මෙම ආඥා පනතින් වැරදී විෂයෙන් සඳහන්වා ඇත්තේ වගන්ති 02 හි සඳහන් ආකාරයට පහත සඳහන් පරිදිය.

වගන්ති 2 (ඒ) * ගණිකා නිවාසයක් පවත්වා ගෙන යාම.
* ගණිකා නිවාසයක් කළමනාකරණය කිරීම සහ ඒ පිළිබඳව යම් කටයුත්තක යෙදීම
* ගණිකා නිවාසයක් පවත්වා ගෙන යාමට පහාය වීම හෝ ක්‍රියා කිරීම

2 (සී) යම් නිවසක කුලී කරුවෙකු වශයෙන්, බදු කරුවෙකු වශයෙන්, පදිංචි කරුවෙකු වශයෙන්, අයිතිකරුවෙකු වශයෙන් කෙනෙක්හෙයින්, එම නිවස හෝ නිවසේ කොටසක් ගණිකා නිවසක් වශයෙන් පවත්වා ගෙන යාමට ඉඩ දීම.

2 (ඩී) යම් ඉඩමක අයිතිකරු වශයෙන් හෝ බදු කරුවෙකු වශයෙන් හෝ බදු කරුවෙකු නියෝජිතයෙකු වශයෙන් සිටින යම් අයෙකු එම ස්ථානය හෝ එහි ස්ථානයේ කොටසක් ගණිකා නිවාසයක් හෙයට පාවිච්චි කිරීමට පැවැසියහැකි දුව දීම හෝ කැමැත්තෙන් පහාය වීම හෝ එසේ මෙනෑම කොටසක් ගණිකා නිවාසයක් පාවිච්චි කිරීමට ඉඩ දීමෙන් මෙම පනත යටතේ වරදකට වරදකරු වෙයි.

දඩුවම්

ගණිකා නිවාස ආඥා පනතේ ඉහත සඳහන් වගන්ති 2 (ඒ) (සී) (ඩී) වගන්ති යටතේ කරන ලද වරදකට වැරදිකරු වූ අයෙකුට අඩුම වශයෙන් රු. 500/- කට නොවැඩි දඩයක් හෝ අධිකරණයේ අභිමතය පරිදි මාසයකට වැඩි කාලයකට හෝ රහිතව අවුරුද්දකට නොවැඩි කල් දඩුවමක් හෝ එම දඩුවම් දෙකෙන්ම දඩුවම් කළ හැකිය.

දෙවන වතාවට හෝ ඉන් පසුව වැරදිකරු වන අවස්ථාවා වලදී රු.1000/- කට නොවැඩි දඩයක් හෝ උපරිමයේ අභිමතය පරිදි මාසපහල වැඩ නැතිව මසකට නොදැක්වීමක් සිර දඩුවමක් හෝ ඒ දෙකෙන්ම දඩුවම් කළ හැකිය.

මෙම වගන්තිය යටතේ වැරදිකාර වීම වළක්වා තැනැත්තකු ඉහත දඬුවමට අමතරව අධිකරණය විසින් නියමිත දිගු කැනිව හෝ නැතිව මාස දොළහක් (12) නොඅඩුවෙන අවම කාලයක් යනතෙක් සිරකිරීමෙන් යුක්ත වන බවට සහ එවැනි නොගත්දේපියකට එසහ නොවුවහොත් ඇප දැනිව හෝ නැතිව මාස කුනක් නොඅඩුවෙන ඉහත සඳහන් කාල දණ්ඩනය අමතරව ඔරපකල වැව දැනිව සිර දඬුවමකට යටත් කළ හැකිය.

වගන්ති 3:- ගණිකා නිවාසයක් පවත්වා ගෙන යනු ලබන්නා, කළමනා කරණය කරන්නා කවරෙක්ද යන වග:

යම් ගණිකා නිවාසයක් පවත්වා ගෙන යන තැනැත්තා හෝ පවත්වා ගෙන යන තැනැත්තිය හෝ එහි ආරක්ෂාව පවත්වා ගෙන යන්නා (බලගන්නා) එය පාලනය කරන්නා හෝ පාලනය කරන්නා ලෙසට පෙනී සිටින්නා, එය පවත්වා ගෙන යන්නා, හෝ කළමනාකරු ලෙස සැලකිය හැකිය. එවැනි අයෙකුට විරුද්ධව නඩු පවරා දඬුවම් කළ හැකිය. මසු හෝ ඇය එම ගණිකා නිවාසයේ නියම පාලකයා හෝ කළමනාකාරු නොවීම වැදගත් නොවේ.

වගන්ති 4 I :- අධිකරණ මහින් කුලී හිමිකාරිත්වය නතර කිරීම.

නවසක කුලී කරුණේකු, බදුකරුවෙකු හෝ පදිංචි කරුවෙකු වන මීහැම තැනැත්තෙකු මේ පනත යටතේ වැරදිකරු වූ විටක අධිකාරු විසින් හෝ කුලී හිමියා විසින් හෝ අඩි හෙරදහා පනතය විසින් හෝ අධිකරණයේ අභිමතය පරිදි හෝ එම කුලී නිවැසියාගේ හෝ පදිංචිකරුගේ එම ස්ථානයේ පදිංචිය බදුකරු වශයෙන් හෝ ගිවිසුමකින් හෝ සිටින පදිංචිය නතර කිරීමට නියෝග කළ හැකිය. එසේනම් එම නියෝගය කළ දින සිට පදිංචි ස්ථානය, එය හිමිකරුට ආපසු හාර දෙන ලෙසට නියෝග කිරීම නීත්‍යානුකූල වේ.

වගන්ති 4 II :-

ඉහත සඳහන් එනම් ගණිකා නිවාසයක් පවත්වා ගෙන යාමේ වරදට යම් අයෙක් වරදකරු වූ විට එම තැනැත්තාගේ හෝ තැනැත්තියගේ පදිංචිය අවලංගු කරන ලෙසට එම නිවසේ අධිකාරු, බදුකරු, හිමිකරු, ඉල්ලා හොසිටියේ නම් ඔහුට ආඥා පනත යටතේ වරදකට වරදක් වන, ක්‍රියාවක් එම ස්ථානයෙන්දී සොළේ නම්, එය අධිකාරුගේ, බදුකරුගේ කැමැත්ත ඇතිව කරන ලද්දක් ලෙස එයට උපකාර කළ ලෙස සලකනු ලබයි. ඒ අනුව නිවෙල් හිමිකරුට, බදුකරුට නඩු පවරා දඬුවම් කළ හැකිය. එසේ නැතහොත් එහු එවැනි ක්‍රියා නතර කිරීමට අවශ්‍ය කරන සියලුම සාධාරණ ක්‍රියා මාර්ග ගෙන ඇති බව ඔප්පු කළයුතුය.

වගන්ති 5:-

මෙම ආඥා පනත යටතේ ගැනෙන සියලුම වැරදි සංඥය නොවන වැරදි වේ. ඇප දිය හැකිය. අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ අඩංග නිරූපනයට අදාළවේ. මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට විභාග කළ හැකිය.

ගණිකා නිවාස ආඥා පනත යටතේ සොරෙක් වැරදි සංඥය නොවන වැරදි යැයින් වරෙන්තුවක් නොමැතිව ගණිකා නිවාසයක් සෝදිසි කළ නොහැකි අතර, මෙම වරදට වරෙන්තුවක් නොමැතිව සිදුවෙකු අත් අඩංගුවට ගැනීම නොකළ යුතුය. ඇප දිය හැකි වරදකි.

ගණිකා නිවාසයක් පවත්වා ගෙන යන බවට යම් හොරතුරක් ලදොත් ඒ සම්බන්ධයෙන් හොරතුරක් ලද වීට පළමුව ඒ පිළිබඳ සත්‍යතාවයක් තිබේද යන්න ගැන පරීක්ෂා කොට බලා ඒ සම්බන්ධයෙන් සටහන් කෙදිය යුතුය. ඉන් අනතුරුව මෙම වැටලීම කිරීමට පෙර මහේස්ත්‍රාත් වරයාගෙන් එම ගණිකා නිවාසය සෙවිපිසි කිරීමට අදාළ සෙසකකරුවන්ව අත් අඩංගුවට ගැනීමටත් වරෙන්තුවත් ලබා ගත යුතුය. ගණිකා නිවාසයක් සම්බන්ධව කරන ලද වැටලීමකදී පොලිස් නිලධාරීන් උපාය දුෂ්‍යන් ලෙස යෙදුවත්, මවුන් ගණිකාවන් සමඟ අනාචාරයේ නොයෙදිය යුතු බවට එංගලන්ත නඩු තීන්දුවක සඳහන් කර ඇත. මෙම පනත යටතේ සියලුම වැරදි ඇප දිය හැකි වැරදි වේ.

එමෙන්ම ගණිකා නිවාස පුද්ගලයන් විසින් මෙම වැටලීම් වලින් අසු නොවී බේරී ගණිකා නිවාස පවත්වා ගෙන යාමට නොයෙක් උපක්‍රම යොදන අතර, බේරී ගණිකා නිවාස ඉතා කුට ලෙස පවත්වා ගෙන යයි. එක් ස්ථානයක විලාසිතා ව්‍යාපාරයක් පවත්වා ගෙන යන බවට හඟවා, එම සථානයට පැමිණෙන අයට ගණිකාවන්ගේ ඡායාරූප පෙන්වා වෙනත් ස්ථානයකදී ගණිකාවන් සැපයීම සිදුකළ අවස්ථා ද ඇත. එවැනි අවස්ථාවලදී කරන ලද වැටලීම් වලදී ඡායාරූප පෙන්වන ලද විලාසිතා මධ්‍යස්ථානයත්, ගණිකාවන් සැපයූ ස්ථානයත් යන දෙකම ගණිකා නිවාසයන් බවට ඇතැම් නඩු තීන්දු වලදී ප්‍රකාශ කොට චූදිතයින් වරදකරු කොට ඇත.

ගණිකා නිවාස ආඥා පනතට අදාළ නඩු තීන්දු කීපයක් ඇත. මෙම ආඥා පනතේ කිසිම කැනක ගණිකා නිවාස යන පදයට අර්ථ නිරූපනය කොට දක්වා නොමැත. එම නිසා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු වරුන් විසින් ස්වකීය නඩු තීන්දු වලදී ගණිකා නිවාස පිළිබඳ අර්ථ නිරූපණය කර දක්වා තිබීම අප විසින් සොයා බැලීමට සිදුවී ඇත. ඒ අනුව පහත සඳහන් නඩු තීන්දු අනුව ගණිකා නිවාස සම්බන්ධව දී ඇති අර්ථකථනයන් පිළිබඳව විස්තර පැහැදිළි වේ.

(1) ගණිකා නිවාසයක් යනු ගණිකා වෘත්තියේ නියැලීම සඳහා විරුද්ධ ලිංගික පාර්ශවයන්ට නිතර ගැවසීම සඳහා ඉඩ දී ඇති ස්ථානයකි (සිංගල්ටන් එදිරිව එලියන් 1985 නව නීති වර්තාව - 607 පිටුව) ගණිකා වෘත්තිය යනු ස්ත්‍රියක් මිනිසුන් සමඟ කිසිදු විශේෂත්වයක් නොදක්වා ලිංගික සංසර්ගයේ යෙදීම සඳහා කුලියට ශරීරය දීමය.

(2) ගණිකා වෘත්තියේ යෙදීම සඳහා ස්ත්‍රී පුරුෂ දෙපාර්ශවයේ පුද්ගලයන් සොයා යන ස්ථානය සම්බන්ධයෙන් එය යෙදේ (පීරිස්ට් එදිරිව මාගරේඩා ප්‍රනාන්දු නව නීති වාර්තාව 212 පිටුව)

(3) ගණිකා නිවාස යනු එහි සිටින ස්ත්‍රීන් සමඟ ගණිකා වෘත්තියේ යෙදීම පිණිස මිනිසුන් නිතර ගැවසෙන්නාවූද, "ගණිකා නිවාස පවත්වා ගෙන යන්නා" යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබන කෙනෙක්හෙතු විසින් පවත්වා ගෙන යන්නා වූද ස්ථානය වේ. (පිල්වා එදිරිව සූපප්පු නව නීති වාර්තා 119 පිටුව)

(4) ගණිකා නිවසක් යනු එහි සිටින ස්ත්‍රියක් සමඟ සෑහෙන කාලයක් එහි නිතර ගැවසෙන ස්ත්‍රීන් සමඟ හෝ එම ප්‍රදේශයට පිටතින් පොත එතු ලබන ස්ත්‍රීන් සමඟ ගණිකා වෘත්තියේ යෙදීම සඳහා මිනිසුන් නිතර යන ප්‍රදේශයකි. (සුනන්ද වල්පිටමුල නිසිලියා තවු නිසි වාර්තාව, එම, එල්. ආර්. 306)

යම් කෙනෙක්ගෙයි ගණිකා නිවාසයක් පවතිනවා කියා යාමේම ලා සහාය ගන්නේ යම් කියාදු ලබන්නේ මතු කෙනෙක්ගෙන් ප්‍රේවේදිකාවෙන් හෝ ගණිකා නිවාස පවත්වා යෙන යාහාව සහාය වීමේ. අදහසින් එසේ කරන විටදී ඒ. කිදරීකෙනෙක් වශයෙන් ස්ත්‍රීන් සහයෙන්නෙකු, වශයෙන් ශ්‍රියා කිරීම දක්විය හැකිය. ගණිකා නිවසක් පවත්වා යෙන යාමෙකිලා සහාය වීම පනිවිඩකරුගෙන් මෙම වගකීමය (A ආ වගකීමය) යටතක් වූදිකයාට විරුද්ධව චෝදනා නගනු ලැබූ රොසලින් හෝහා එදිරිව පෙරේරා නඩුවේදී සාක්ෂි ඉදිරිපත් කළ පැමිණිල්ල කියා සිටියේ වූදිකයා සමඟින් අවස්ථාවකදී ද, පුද්ගලයෙකු කැමති කරවා ගෙන, ගණිකා නිවසකට, ගෙන ගිය බවක්, ගණිකා නිවස පවත්වා යෙන ගිය කෙනෙක්ගෙන සමඟ එම නිවස ඉදිරිපිට කථා කරමින් සිටිනු අවස්ථා දෙකකදී දැක ඇති බවයි. එවැනි මානසික තත්ත්වයක් මත්වූ සිරීමට සහ වූදිකයා සිය නිදහසට ඉදිරිපත් කළ විස්තර වාචකය සීඳ බැලීමට සාක්ෂි ආඥා පණතේ 14 වෙනි පනත යටතේ මෙම සාක්ෂි පිළිගත හැකි බව මෙම නඩුවේදී තීරණය කෙරිණි. මෙහිදී පැමිණිල්ලේ තර්කය වූයේ වූදිකයාගේ චරිතයට හානිකර වන එවැනි සාක්ෂි පිළිගත නොහැකි බවයි.

යම් ස්ථානයක් ගණිකා නිවසක් බවට පත් කිරීමට ගණිකා වෘත්තියේ එක් අවස්ථාවක් පමණක් යෙදීම ප්‍රමාණවත් නොවන බව තීරණය වී තිබේ. ගණිකා ඇසුර පතා මිනිසුන් එක ස්ථානයක් වශයෙන් යම් ස්ථානයක් පාවිච්චි කරන බව සාක්ෂි මඟින් ප්‍රකාශ විය යුතුය. සාමාන්‍යයෙන් නිවසක් වෙස්ථාවකදී පමණක් ගණිකා වෘත්තිය පදනා යොදා ගැනීමෙන් එය ගණිකා නිවසක් බවට පත් නොවේ. මෙම එක් අවස්ථාව මෙන්ගෙන් අවස්ථා වලින් එකක් වන්නේ මේ වගේ එම ස්ථානය ගණිකා නිවසක් බවට පත්වන බව තීරණය කළේ එදිරිව සිටියේ (37 තවු නිසි වාර්තාව 308 පිටුව) "ස්ටීස්" විනිසුරු තුමා මේම කරුණ සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කරමින් සඳහන් කළේය.

තවත් නඩු තීන්දුවකදී (සොයිසා තෝකා - පෙරේරාට එදිරිව පොලිස් පරීක්ෂක පනිවිඩ 56 වන නිසි වාර්තාව 125 පිටුව) පෙත්සම් විනිසුරු තුමා සඳහන් කළේ ගණිකා සේවයට පැමිණෙන එදලුම කෙනෙක්ගෙන් සැලකිය සඳහා එක වෙවසෙකින් හෝ යම් ස්ථානයක යම් කෙනෙක්කෙනු විසින් නැමා ගන්නේ නම් එම කෙනෙක්ගෙ ගණිකා නිවසක් පවත්වා ගෙන යන්නේ හෝ පාලනය කිරීමේ වරදට වරදකරු කළ හැකි බවය. මෙම නඩුවේදී විත්තුකරු වන ජෝන් සිංහෝ යන අය වූදිකයාගේ නිවසට ගිය විට ඔහුට "ඔවුවරු" අවශ්‍ය දයි වූදිකයා ප්‍රශ්න කරන ලදුව ඔත්තුකරු ඔහුට අවශ්‍ය බවට පිළිතුරු දී, "ඔවුවරු" සඳහා රු. 300/- ක ඉල්ලා මතුව කාමරයකට කැඳවා ගෙන ගොස් සදාව ස්ත්‍රියක් කැඳවා ගෙන එන්න කියා ඔහුට බාර කර ඇත. විසරණට පෙරදී, මෙම නිවසට මහාචාර්යතුමා කැඳවා ගෙන ගොස් සිටු සදාව ස්ත්‍රියක් ලබා දුන් බව පිය සාක්ෂියේදී සඳහන් කළේය. මෙම නිවසේ පිදුරවීමක්

තිබුණේ කුමක්ද? යන්න ගැන මින් අදහසක් ලබා දේ. මේ නිසා මෙම නිවස ගණිකා නිවසක් බවට තීරණය කර වුදනයාට දඩුවම් කරන ලදී.

තල්ගතවත්ම ලෝකයේ පැරණිතම වෘත්තිය වන වෛශ්‍ය වෘත්තිය නීතියෙන් ගැලවීම සඳහා නිවාස පවත්වා ගෙන යන්නන් කුට උපක්‍රම යොදාගෙන ගණිකා නිවාස පවත්වා ගෙන ගොස් ඇත. 1917 දක්වා වූ නඩු තීන්දු වලින් පැහැදිලි වන්නේ ගණිකා නිවාස උසිගැන්වීමේ ලබන ස්ථානයක සිටී ස්ත්‍රීන් සමඟ ලිංගික සංසර්ගයේ යෙදීම පිළිබඳ නඩු පිළිබඳවය. මෙම ආඥා පනත මඟ හැරීමට හැකි යයි සිතන ගණිකා නිවාසක් පවත්වා ගෙන යන විවාහකාරයකු හැතැක්මෙනු. එම ස්ථානයේ ස්ත්‍රීන් තමා සොයාගෙන ජායාරූප මඟින් තමන් කැමති ස්ත්‍රිය තෝරා ගැනීමට සලස්වා, මහු තෝරාගත් එම ස්ත්‍රිය ගණිකා වෘත්තියේ කාර්යය පදනා මුලින් කී නිවසින් බැහැරව වෙනත් ස්ථානයකින් සපයනු ලැබීම්හෙන් ඇතිවිය හැකි තත්ත්වය කුමක්ද? මේවැනි අවස්ථාවකදී එම තැනැත්තා ගණිකා නිවසක් පාලනය කිරීමේ වරදකට වරදකරු වෙයි. මේ බව වොරසි සිල්වා එදිරිව - පොලිස් පරීක්ෂක පිටකොටුව (78 නව නීති වාර්තා 353) යන නඩු තීන්දුවේ සඳහන් වේ.

මෙම නඩුවේදී වුදිතයා විසින් විලාසිතා මධ්‍යස්ථානයක් පවත්වා ගෙන ගොස් ඇත. එම ස්ථානයට පැමිණෙන අයට වෛශ්‍යාවන්ගේ ජායාරූප පෙන්වා ඇත. ඉන්පසු එම පැමිණෙන අයට එම විලාසිතා මධ්‍යස්ථානය ඉදිරිපිට පිහිටි ස්ථානයකින් සංසර්ගයේ යෙදීමට ස්ත්‍රීන් සපයා ඇත. ඒ අනුව වුදිතට විරුද්ධව ගණිකා නිවාසයක් පවත්වාගෙන යාම සම්බන්ධ නඩුවකි.

ගණිකා නිවාස ආඥා පනත යටතේ ගණිකාවකට නැතිනම් වෛශ්‍යා වෘත්තියේ යෙදෙන්නියකට විරුද්ධව චෝදනාවක් ඉදිරිපත් කළ නොහැකිය. එවැනි කුනාත්තියකට විරුද්ධව නඩු පැවරිය හැක්කේ පාදඩ ආඥා පනත යටතේ ය.

ගණිකා නිවාස ආඥා පනත සම්බන්ධයෙන් සම්ප්‍රත්‍යයක් විශ්වයන් සාකච්ඡා කිරීමේදී මෙම ආඥා පනත නූතන යුගයට අවශ්‍ය පරිදි වහාම සංශෝධනය කළ යුතුව ඇත. මෙම පනතට වෘත්තියේ යෙදෙන්නන්ට විරුද්ධව නඩු පැවරීමට හැකි වන ලෙසට අලුත් වගන්තියක් ඇතුළත් කළ යුතුය.

ගණිකා නිවාස පනත යටතේ දනට පවතින නීතිය අනුව ගණිකා නිවාසයක් චැටලීමට පත එම වරද කරන්නන් අත් අඩංගුවට ගැනීමට වරෙන්තුවක් ලබා ගත යුතුව ඇත. මෙම චැරදි සංඥය නොවන චැරදි ලෙසට පනතේ 18 වෙනි වගන්තියෙන් සඳහන් කර ඇත. එය පනතින් අහෝසි කොට මෙම චැරදි සංඥය චැරදි ලෙසට සංශෝධනය කොට වරෙන්තුවක් නොමැතිව ගණිකා නිවාසයක් සම්බන්ධ ස්ථානයක් පරීක්ෂා කිරීමට අවශ්‍ය බලය පොලිස් නිලධාරින්ට ලබා දිය යුතුය.

නූතන යුගයේ ගණිකා නිවාස නාගරික ප්‍රදේශයන්හි වාහන ගුදග දැඩි ප්‍රශ්නය ලෙස පවත්වා ගෙන ගිය අවස්ථා ඇත. එමෙන්ම නීතියේ ඇති දුර්වලතාවයන් නිසා හෙ මෙවැනි නත්ත්වයන් පිළිබඳ අවශ්‍ය නීතිමය පියවර ගැනීමට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන නිලධාරීන්ට හොකුකි වී ඇත.

ගණිකා වෘත්තිය ලෝකයේ පැරණිම වෘත්තිය ලෙසට සුවලිතව ඇතත්, එය මැඩ පැවැත්වීමට සම්පාදනය කර ඇති නීතිය අද සමාජයට හොඳුලෙන බව අවිවාදයෙන් පිළිගත යුතුව ඇත.

ස්ත්‍රීන් සහ ගැහැණු ළමයින්ව ආරක්ෂා කර ගැනීමේ අදහසින් ලංකා දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය 1955 අංක 22 දරණ පනතින් සංශෝධනය කළාක් මෙන් ගණිකා නිවාස පනතද සංශෝධනය කළයුතුව, ඇති අසාර්ථ සංශෝධනයන් සඳහා පහත සඳහන් කරුණු ඇතුළත් කළ යුතුය යන්න මා යෝජනා කරමි. එමෙන්ම ගණිකා නිවාස පවත්වා ගෙන යන අයට සහ එයට හවුල් වන උපකාර වන සෙවි මෙන්ම ගණිකා වෘත්තිකාවේ යෙදෙන්නන්ටද ගණිකා නිවාස පනත යටතේ දඩුවම් කළයුතුය.

1. ගණිකා වෘත්තිය තහනම් කිරීම සහ ගණිකා නිවාස පනත යනුවෙන් පනතේ නම වෙනස් කිරීම.
2. ගණිකා නිවාස පවත්වා ගෙන යන්නන්ට සහාය වන්නන්ට උදව් කරන්නන්ට දඩුවම් වැඩිකිරීම සහ ඊට අමතරව අතිවාර්ය සිරදඩුවමක් නියම කිරීම.
3. වාහනවල ගණිකාවන් පිළිබඳව තැරැව්කරන නිසා වාහන වල ගණිකා වෘත්තිය සඳහා කෙරෙන කටයුතු සම්බන්ධව නීතිය සංශෝධනය කිරීම.
4. මේම වරද සංඥය වරදක් බවට සහ ගණිකා වෘත්තිය කෙරෙන ඕනෑම ස්ථානයක් වරෙන්තුවක් නොමැතිව කෝදිසි කිරීමට, අත්අඩංගුවට ගැනීමට හැකි බලය ලබා දීම.
5. ගණිකා වෘත්තියේ යෙදෙන ස්ත්‍රියන්ව සහ ගණිකාවන් සේවනය කරන පුරුෂයින්වද, දඩුවම් කළ හැකි පනත සංශෝධන එක් කිරීම.

එහෙත් මගේ විශ්වාසයේ හැටියට අද ලංකාවේ කරු පෙන් සංචාරක හෝටල් වල විදේශිකයන් සඳහා ගණිකාවන් සැපයීම ඉතා රහසිගතව සිදුකෙරෙන, ධනය උපයන ව්‍යාපාරයක් බවට පත්වී ඇත. එබැවින් මා කියන විදියට මේම පනත අද සමාජයට මතින ලෙසට ඩිෂ්ට් පමිපත්න සමාජයක් සහ පෙම්බර පමිපත්න සමාජයක් ගොඩ නැඟීම කාලෝචිත බව අප කවුරුත් වටහා ගත යුතුව ඇත.

අද ගණිකා වෘත්තිය නිසා මුලු මහත් සමාජයම පිළිගත් "එඩ්ස්" රෝගය ඉතාමත් භයංකාර ලෙසට පැතිරී යයි. ලංකාවද ක්‍රමයෙන් "එඩ්ස්" රෝගයට නිරාවරණයත් සවකි. එබැවින්, අනාගත මිනිස් සමාජයම් රැක ගැනීමට අද ඔබින නීතිය වහාම සංශෝධනය කළයුතුව ඇත.

නිමි.